



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-58454210- -APN-DR#CNDC, caratulado *"RUBÉN L. CHERÑAJOVSKY Y PATAGONIA PESQUERA S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2122)*.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto de GLACIAR PESQUERA S.A. ("GLACIAR PESQUERA") por parte de Rubén L. Chernajovsky ("RCH") y PATAGONIA PESQUERA S.A.U. ("PATAGONIA PESQUERA").
2. La transacción se implementó mediante un Acuerdo de Compraventa de Acciones y un Acuerdo de Accionistas, celebrados el 4 de junio de 2026.
3. PATAGONIA PESQUERA es una sociedad holding que no tiene actividad comercial.
4. RCH es una persona humana, controlante final de NEWSAN S.A.
5. GLACIAR PESQUERA es una sociedad que se dedica a la captura, procesamiento y comercialización de vieira patagónica, con orientación exportadora.
6. CLEARWATER SEAFOODS HOLDINGS, INC., una de las vendedoras, es el mayor productor de mariscos de América del Norte, con sede en Bedford, Canadá. Eduardo Santiago González Lemmi, el otro vendedor, es una persona humana (conjuntamente, "LOS VENDEDORES").
7. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 4 de junio de 2026, y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 12 de junio de 2026, dentro de las dos primeras horas.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 12 de junio de 2026, GLACIAR PESQUERA y RCH notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c) y d), de la LDC.

- 10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
- 11. El 22 de junio de 2026 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzó a correr y que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 12. El 1 de julio de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó su cómputo el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III. EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 14. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto de GLACIAR PESQUERA por parte de RCH y PATAGONIA PESQUERA.
- 15. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
---------	-----------

Grupo Comprador - RCH²

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 16 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

² A efectos informativos, las partes notifican que este Grupo Comprador posee una participación accionaria no controlante en las empresas PESQUERÍA DEL ATLÁNTICO S.A., XEITOSINHO S.A. y SALMON TROUT S.A., las cuales se encuentran activas en la cría, captura y procesamiento de productos pesqueros.

NEWSAN S.A.	Fabricación y distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo.
NEW PGA S.R.L. (EX PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L.)	Producción y comercialización de productos para la higiene de tocador, medicinales, odontológicos, químicos y cosméticos.
NEWSAN FOOD S.A.U.	Elaboración y comercialización de productos obtenidos de actividades agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, apícolas, frutihortícolas, vitivinícolas y provenientes de operaciones de acuicultura y piscicultura.
GASTRONOMÍA DEL SUR S.A.	Provisión de servicios de catering y gastronomía.
GN SOLUTIONS S.A.	Prestación de servicios de ingeniería, consultoría y diseño en el sector energético y el desarrollo de proyectos de energías alternativas/renovables.
PILISAR S.A.	Fabricación y comercialización de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas.
AMERICAN LOGISTIC S.A.	Prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros.
PESANTAR S.A.	Captura y procesamiento de productos pesqueros (merluza negra, hoki, abadejo, calamar, australis, brótola, polaca).
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.	Prestación del servicio de distribución de electricidad en el territorio de la provincia de Tucumán.
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del segundo tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, y al servicio de operación y mantenimiento de instalaciones de transporte energía eléctrica de

	terceros, y otros servicios vinculados con el transporte de energía eléctrica.
CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A.	Explotación del aprovechamiento integral del Río Mendoza en el marco del Proyecto Potrerillos.
DIMATER S.A.	Compraventa de materiales eléctricos.
ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A.U.	Explotación de la central hidroeléctrica Alicurá en la provincia de Neuquén.
CERROS COLORADOS HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A.U.	Explotación del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados.
EDISON LAS MADERAS S.A.	Generación de energía hidráulica.
LÍNEAS MESOPOTÁMICAS S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del Subtramo Norte de la interconexión Rincón Santa María-Rodríguez y prestación de transporte de electricidad.
NOANET S.A.	Prestación del servicio de telecomunicaciones, procesamiento de datos, desarrollo de software, desarrollo de electrónica y provisión de equipamiento TIC.
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.	Realización, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de actividades de construcción en general, prestación de servicios generales y de mantenimiento.
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.	Distribución y comercialización de energía eléctrica en el territorio de la provincia de Jujuy
EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A.	Servicios de energía eléctrica, a través de los sistemas de generación y almacenamiento. Posee la Central Hidroeléctrica Reyes, su operación técnica, gestión comercial y representación legal.

Grupo Comprador – PATAGONIA PESQUERA

PATAGONIA SCALLOP S.A.	Actividad pesquera. Al día de la fecha, PATAGONIA SCALLOP no ha desarrollado actividad alguna.
Objeto	
GLACIAR PESQUERA S.A.	Captura y procesamiento de vieira patagónica.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante en el presente expediente.

16. De acuerdo con las actividades desarrolladas por las partes, no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.
17. Ahora bien, y en abstracto, podrían inferirse relaciones de tipo horizontal entre las empresas de los grupos compradores y el objeto de la presente operación, en tanto que ambas partes se dedican a la captura, procesamiento y/o comercialización de especies marítimas. Sin embargo, cabe destacar que mientras GLACIAR PESQUERA sólo captura y procesa vieira patagónica, las demás sociedades de los compradores se dedican a la captura, procesamiento y/o comercialización de especies marítimas distintas de las vieiras, entre ellas langostino, calamar, merluza, australis/polaca, merluza negra, hoki, abadejo.
18. Por otro lado, además de que GLACIAR PESQUERA sólo captura y procesa vieira patagónica, más del 96% de sus ventas se destinan a exportación.
19. Es así entonces que, bajo este contexto, la operación no genera superposiciones de naturaleza horizontal ni vertical, ya que ni las empresas afectadas por parte de los compradores compiten directamente con el objeto, por dedicarse a la captura, procesamiento, comercialización y exportación de distintas especies marítimas, ni tampoco los productos de una puede ser realmente utilizado como insumo para la actividad de la otra.
20. Sin perjuicio de lo anterior, a los fines de demostrar el bajo impacto negativo en la competencia de la operación, bajo un escenario hipotético donde se considera un mercado de captura, procesamiento y comercialización de especies marítimas en general, la participación conjunta de las partes no supera el 1,8% en los últimos tres años.
21. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

22. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

23. Esta DNCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Acuerdo de Compraventa de Acciones.
24. La Cláusula de No Competencia, estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que los vendedores y sus afiliadas se obligarán a abstenerse de competir en el negocio de las vieiras patagónicas en todas sus formas y etapas de procesamiento, por un período de tres (3) años, a contar desde la fecha de cierre.
25. La Cláusula de No Captación, estipulada en el mismo instrumento, establece que los vendedores y sus afiliados deberán abstenerse de inducir o intentar influir a cualquier cliente, proveedor o prestadores de servicios, a rescindir sus contratos o acuerdos y abstenerse de prestar servicios relacionados al negocio de las vieiras patagónicas en todas sus formas y etapas de procesamiento, por un período de tres (3) años, a contar desde la fecha de cierre.
26. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

27. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a) del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a las concentraciones de conglomerado y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
28. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

29. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto de GLACIAR PESQUERA S.A. por parte de Rubén L. Chernajovsky y PATAGONIA PESQUERA S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2122 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2122 | Disposición SCE PROSUM [Aprueba + Confidencialidad + Dispensa]

VISTO:

El expediente EX-2026-58454210- -APN-DR#CNDC, caratulado "RUBÉN L. CHERÑAJOVSKY Y PATAGONIA PESQUERA S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2122).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 3 de julio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 12 de junio de 2026, cuando la ANC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control conjunto de GLACIAR PESQUERA S.A. ("GLACIAR PESQUERA") por parte de Rubén L. Chernaiovsky ("RCH") y PATAGONIA PESQUERA S.A.U. ("PATAGONIA PESQUERA").

De acuerdo con las actividades desarrolladas por las partes, la operación no genera relaciones de tipo horizontal ni vertical, por lo que se considera de conglomerado.

El instrumento de la operación contiene cláusulas de no competencia y de no captación.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 3 de julio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto de GLACIAR PESQUERA por parte de RCH y PATAGONIA PESQUERA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: a) el Acuerdo de Compraventa de Acciones del 4 de junio de 2026; b) el Acuerdo de Accionistas del 4 de junio de 2026; c) el precio de la operación, justificando que dichos datos son información comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente operación, presentando un resumen no confidencial de los mismos.

A su vez, la notificante solicitó que se le exima de presentar los estados contables de empresas eléctricas afectadas de la operación, así como de presentar una traducción pública al idioma nacional del Acuerdo de Compraventa de Acciones y del Acuerdo de Accionistas, presentando las traducciones simples necesarias para realizar el análisis económico y legal de la presente operación.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y la eximición mencionada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la eximición en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto de GLACIAR PESQUERA S.A. por parte de Rubén L. Cherñajovsky y PATAGONIA PESQUERA S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: a) el Acuerdo de Compraventa de Acciones del 4 de junio de 2026; b) el Acuerdo de Accionistas del 4 de junio de 2026; c) el precio de la operación, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Concédase la dispensa para presentar los estados contables de empresas eléctricas afectadas de la operación, así como de presentar una traducción pública al idioma nacional del Acuerdo de Compraventa de Acciones y del Acuerdo de Accionistas, considerando suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-65752706-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a Rubén L. Chernajovsky y PATAGONIA PESQUERA S.A.U.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.